



PUTUSAN

Nomor 1156/Pid.B/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYOLEHUDDIN HASIBUAN;**
2. Tempat lahir : Aek Tinga;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/27 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Aek Tinga Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap 26 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1156/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1156/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1156/Pid.B/2024/PN Rap



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYOLEHUDDIN HASIBUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYOLEHUDDIN HASIBUAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-145/Eoh.2/LABUSEL/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa SYOLEHUDDIN HASIBUAN pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 12.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024, bertempat di depan rumah Terdakwa di Jalan sebelum Jembatan Aek Tinga, Lingkungan Aek Tinga, Kelurahan Langgapayung, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuhan Batu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu Saksi Korban SOLIHIN, perbuatan tersebut Terdakwa SYOLEHUDDIN HASIBUAN lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut, Saksi Korban SOLIHIN sedang melaksanakan tugas penjagaan di area perkebunan kepala sawit milik PT. Sumber Tani Agung Kebun Sungai Dua, Lingkungan Aek Tinga. Ketika itu, Saksi Korban melihat seseorang bernama rokyan hasibuan sedang memotong tandan buah kepala sawit menggunakan alat egrek kemudian Saksi Korban kemudian menghubungi rekannya, SAKSI JUMANTO, melalui telepon untuk meminta bantuan. Setelah menelpon, Saksi Korban mendekati rokyan hasibuan yang langsung melarikan diri sambil membawa egrek. Saksi Korban mengejar rokyan hasibuan hingga melintasi sebuah parit lalu Di dekat dua tandan buah kepala sawit, rokyan hasibuan meminta agar ia diizinkan membawa dua tandan buah kepala sawit tersebut. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Saksi Korban sehingga Rokyan hasibuan tetap bersikeras dan akhirnya membawa tandan tersebut, kemudian Saksi Korban kembali mengejar rokyan hasibuan yang melarikan diri ke rumah orang tuanya, tempat di mana Terdakwa SYOLEHUDDIN HASIBUAN tinggal. Melihat rokyan hasibuan masuk ke rumah tersebut, Saksi Korban berhenti mengejar, Tidak lama setelah itu Terdakwa SYOLEHUDDIN HASIBUAN keluar dari rumah dan mendatangi Saksi Korban. Ketika berhadapan, Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Korban dengan tangan kanannya sebanyak satu kali, yang menyebabkan Saksi Korban terjatuh ke tanah Ketika Saksi Korban bangkit, Terdakwa kembali memukul leher sebelah kiri Saksi Korban dengan tangan kanannya, kemudian menendang paha kanan Saksi Korban hingga Saksi kembali terjatuh Setelah Saksi Korban bangkit lagi, Terdakwa menendang paha kiri Saksi hingga terjatuh untuk ketiga kalinya. Ketika Terdakwa mencoba menendang kembali, Saksi Korban mengelak, yang menyebabkan Terdakwa jatuh ke tanah.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka-luka berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/3862/UPT-LP/X/2024 yang ditandatangani oleh dr. LILI AFWANI SIREGAR dari Puskesmas Langgapayung. Luka tersebut meliputi Dua luka lecet memanjang pada leher sebelah kiri, masing-masing berukuran 2 cm x 0,3 cm, berwarna kemerahan, serta menimbulkan nyeri tekan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1156/Pid.B/2024/PN Rap



1. Solihin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memukul Saksi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Lingkungan Aek Tinga Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 12.10 WIB Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di areal perkebunan kepala sawit PT. Sumber Tani Agung Kebun Sungai Dua Lingkungan Aek Tinga Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan lalu Saksi melihat Rokyan Hasibuan sedang memotong tandan buah kepala sawit dengan mempergunakan egrek;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelpon rekan Saksi bernama Saksi Jumanto lalu memintanya agar datang ke lokasi tersebut lalu setelah selesai menelpon Saksi Jumanto lalu Saksi berjalan sehingga diketahui oleh Rokyan Hasibuan dan selanjutnya Rokyan Hasibuan langsung lari membawa egrek tersebut lalu Saksi mengejar Rokyan Hasibuan yang berlari melewati parit bekoan;
- Bahwa ketika Saksi sudah melewati parit bekoan lalu Saksi melihat Rokyan Hasibuan berdiri di dekat 2 (dua) janjang buah kepala sawit dan kemudian Rokyan Hasibuan meminta 2 (dua) janjang buah kepala sawit untuknya akan tetapi Saksi tidak mau memberikan buah kepala sawit tersebut dan selanjutnya Rokyan Hasibuan ngotot agar ianya membawa buah kepala sawit tersebut;
- Bahwa kemudian karena Saksi tidak mau memberikan buah kepala sawit tersebut lalu Rokyan Hasibuan memikul 1 (satu) janjang buah kepala sawit lalu Rokyan Hasibuan berlari membawa buah kepala sawit tersebut. dan dikarenakan Rokyan Hasibuan membawa buah kepala sawit tersebut lalu Saksi berlari mengejar Rokyan Hasibuan yang berlari ke arah rumah orang tuany dan ketika Saksi sudah melewati jembatan lalu Saksi melihat Rokyan Hasibuan masuk ke dalam rumah orang tuanya sehingga Saksi berhenti dan tidak lagi mengejar Rokyan Hasibuan;
- Bahwa setelah itu abang dari Rokyan Hasibuan yaitu Terdakwa yang berada di depan rumah orang tuanya berjalan mendatangi Saksi dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1156/Pid.B/2024/PN Rap



setelah Terdakwa berdiri di depan Saksi lalu Terdakwa langsung memukul wajah Saksi dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi jatuh ke tanah dan setelah itu Saksi bangkit berdiri dan kemudian Saksi melihat Saksi Jumanto baru sampai di tempat tersebut lalu setelah Saksi bangkit berdiri lalu Terdakwa memukul leher sebelah kiri Saksi dengan tangan kanannya lalu menunjang paha kanan Saksi dengan kaki kanannya sehingga Saksi jatuh ke tanah;

- Bahwa kemudian setelah Saksi jatuh ke tanah lalu Saksi bangkit berdiri dan setelah itu Terdakwa menunjang paha kiri Saksi dengan kaki kirinya sehingga Saksi jatuh ke tanah dan setelah itu Saksi bangkit berdiri lalu Terdakwa hendak menunjang paha Saksi akan tetapi Saksi mengelak sehingga Terdakwa jatuh ke tanah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bangkit berdiri lalu pergi ke rumah orang tuanya dan setelah itu datanglah rekan Saksi bernama Saksi Suwardi S lalu bertanya "ada apa? ada apanya?" lalu Terdakwa yang berdiri di depan rumah orang tuanya mengatakan "Kau enggak usah ikut-ikutan" dan setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi Suwardi S lalu bertengkar mulut dengan Saksi Suwardi S;

- Bahwa kemudian setelah itu istri Rokyan Hasibuan yang tidak Saksi ketahui namanya mengatakan "Sudah lah pak sudah" dan tidak berapa lama kemudian Saksi bersama dengan Saksi Jumanto dan Saksi Suwardi S pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi membuat laporan ke Polsek Sei Kanan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka di leher sebelah kiri dan kepala Saksi pusing sehingga membuat Saksi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jumanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memukul Saksi Solihin pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Lingkungan Aek Tinga Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi di Sukadame Lingkungan Aek Tinga Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan lalu ditelpon oleh Saksi Solihin dan kemudian mengatakan bahwa ada pencurian buah kepala sawit di Blok D16 di belakang Mesjid dan meminta Saksi agar datang ke lokasi tersebut;
 - Bahwa kemudian atas permintaan Saksi Solihin tersebut lalu Saksi langsung pergi ke Blok D 16 tersebut dengan mengemudikan sepeda motor dan ketika Saksi berada di jalan sebelum jembatan Aek Tinga lalu Saksi melihat Terdakwa memukul wajah Saksi Solihin sehingga Saksi Solihin jatuh dan kemudian Saksi Solihin bangkit berdiri;
 - Bahwa melihat kejadian tersebut lalu Saksi memberhentikan sepeda motor yang Saksi kemudikan dan setelah itu Saksi melihat Terdakwa hendak menendang Saksi Solihin akan tetapi Saksi Solihin mengelak lalu setelah Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut lalu Saksi langsung menarik Terdakwa dan kemudian mengatakan "apa maksudmu?" lalu Terdakwa mengatakan bahwa ianya keberatan kepada Saksi Solihin karena mengejar Rokyan Hasibuan sampai ke kampung dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa kemudian setelah itu datanglah Saksi Suwardi S lalu bertanya "ada apa ? ada apanya?" lalu Terdakwa yang berdiri di depan rumah orang tuanya mengatakan "Kau enggak usah ikut-ikutan" dan setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi Suwardi S lalu bertengkar mulut dengan Saksi Suwardi S dan setelah itu istri Rokyan Hasibuan yang tidak Saksi ketahui namanya mengatakan "Sudah lah pak sudah" dan tidak berapa lama kemudian Saksi, Saksi Solihin dan Saksi Suwardi S pergi dari tempat tersebut;
 - Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Solihin membuat laporan ke Polsek Sei Kanan guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Solihin mengalami luka di leher sebelah kiri dan kepala Saksi Solihin pusing sehingga membuat Saksi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1156/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Suwardi S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memukul Saksi Solihin pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Lingkungan Aek Tinga Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB Saksi sedang berada di warung di Lingkungan Aek Tinga Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan lalu Saksi ditelpon oleh Danru Satpam PT. Sumber Tani Agung bernama Dulles Harahap dan kemudian mengatakan bahwa ada keributan di lombang (Aek Tinga bawah) sehingga Saksi langsung pergi ke Aek Tinga bawah;
- Bahwa ketika Saksi sudah melewati jembatan Aek Tinga lalu Saksi melihat Saksi Solihin dan Saksi Jumanto dan kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Solihin "apa rupanya kejadian?" lalu Saksi Solihin menjawab "Aku ditumbuk si Soleh" lalu Saksi bertanya "macam mana ceritanya?" lalu Saksi Solihin mengatakan "adeknya, si Rokyan mencuri buah kelapa sawit, ku kejar kemari sampai ke ujung titi di tumbuk si Soleh lah aku";
- Bahwa setelah itu Saksi melihat mulut Saksi Solihin berdarah dan leher sebelah kirinya mengalami luka dan pada saat Saksi, Saksi Solihin dan Saksi Jumanto menunggu Dulles Harahap di dekat pohon bambu lalu Terdakwa berjalan dari depan rumah uwaknya bernama Arpen Hasibuan mendekati Saksi, Saksi Solihin dan Saksi Jumanto sambil mengatakan "apa Wardi?" lalu Saksi menjawab "apa?" dan kemudian Terdakwa mendekati Saksi Solihin dan karena Terdakwa mendekati Saksi Solihin lalu Saksi mendorong Terdakwa agar menjauhi Saksi Solihin untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya dan tidak lama kemudian Terdakwa dan anak uwaknya bernama Pai pergi dari rumah orang tuanya dengan mengemudikan sepeda motor mengarah ke Langgapayung dan tidak lama kemudian datanglah Dulles Harahap lalu bertanya kepada Saksi Solihin "macam mana Pak?" lalu Saksi Solihin mengatakan "dihajar" dan setelah itu Dulles Harahap menanyakan tempat kejadian pencurian buah kelapa sawit lalu Saksi, Saksi Solihin,



Saksi Jumanto dan Dulles Harahap pergi dari tempat tersebut menuju ke lokasi pencurian buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Solihin membuat laporan ke Polsek Sei Kanan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Solihin mengalami luka di leher sebelah kiri dan kepala Saksi Solihin pusing sehingga membuat Saksi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memukul Saksi Solihin pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Lingkungan Aek Tinga Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara awalnya pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa sedang berada di depan rumah orang tua Terdakwa di Lingkungan Aek Tinga Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan kemudian melihat Saksi Solihin mengejar adik Terdakwa bernama Rokyan Hasibuan sehingga Terdakwa mendatangi Saksi Solihin;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berdiri di hadapan Saksi Solihin lalu Terdakwa mengatakan "ngapain ngejar-ngejar adikku?" lalu Saksi Solihin menjawab "ngambil sawit " lalu Terdakwa bertanya "terus ngapain kau sampai ke pekarangan ku ini? ini kan sudah di luar kebun " lalu Saksi Solihin menjawab "aku jaga" dan setelah itu Terdakwa mengatakan "jagalah kau di STA, ini kan sudah tidak wilayah STA";

- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa emosi dengan Saksi Solihin lalu Terdakwa memukul wajah Saksi Solihin dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Saksi Solihin jatuh ke tanah di pinggir aspal jalan lintas Aek Tinga dan setelah itu Saksi Solihin bangkit berdiri lalu Terdakwa kembali memukul wajah Saksi Solihin untuk kedua kalinya sehingga Saksi Solihin jatuh ke tanah di pinggir aspal jalan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa emosi melihat Saksi Solihin mengejar adik Terdakwa karena telah mengambil buah kelapa sawit;

- Bahwa tujuan Terdakwa memukul wajah Saksi Solihin adalah agar Saksi Solihin merasakan sakit;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor 445/3862/UPT.LP/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Lili Afwani Siregar dari Puskesmas Langgapayung Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan hasil pemeriksaan luka lecet tepat pada leher sebelah kiri akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Lingkungan Aek Tinga Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah memukul Saksi Solihin;

- Bahwa benar adapun cara Terdakwa memukul Saksi Solihin adalah dengan cara memukul wajah Saksi Solihin dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Saksi Solihin jatuh ke tanah di pinggir aspal jalan lintas Aek Tinga dan setelah itu Saksi Solihin bangkit berdiri lalu Terdakwa kembali memukul wajah Saksi Solihin untuk kedua kalinya sehingga Saksi Solihin jatuh ke tanah di pinggir aspal jalan tersebut;

- Bahwa benar adapun sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa emosi melihat Saksi Solihin mengejar adik Terdakwa karena telah mengambil buah kelapa sawit;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa memukul wajah Saksi Solihin adalah agar Saksi Solihin merasakan sakit;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Solihin mengalami luka di leher sebelah kiri dan kepala Saksi Solihin pusing sehingga membuat Saksi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445/3862/UPT.LP/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1156/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh dr. Lili Afwani Siregar dari Puskesmas Langgapayung Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan hasil pemeriksaan luka lecet tepat pada leher sebelah kiri akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama **Syolehuddin Hasibuan** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (pasal 351 ayat 4) selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1156/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Dalam hal ini dr. Nindia Latwo Septipa menyatakan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Lingkungan Aek Tinga Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah memukul Saksi Solihin;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 12.10 WIB Saksi Solihin sedang melaksanakan tugas jaga di areal perkebunan kepala sawit PT. Sumber Tani Agung Kebun Sungai Dua Lingkungan Aek Tinga Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan lalu Saksi Solihin melihat Rokyan Hasibuan sedang memotong tandan buah kepala sawit dengan mempergunakan egrek, selanjutnya Saksi Solihin menelpon rekan Saksi Solihin bernama Saksi Jumanto lalu memintanya agar datang ke lokasi tersebut lalu setelah selesai menelpon Saksi Jumanto lalu Saksi Solihin berjalan sehingga diketahui oleh Rokyan Hasibuan dan selanjutnya Rokyan Hasibuan langsung lari membawa egrek tersebut lalu Saksi Solihin mengejar Rokyan Hasibuan yang berlari melewati parit bekoan dan ketika Saksi Solihin sudah melewati parit bekoan lalu Saksi Solihin melihat Rokyan Hasibuan berdiri di dekat 2 (dua) janjang buah kepala sawit dan kemudian Rokyan Hasibuan meminta 2 (dua) janjang buah kepala sawit untuknya akan tetapi Saksi Solihin tidak mau memberikan buah kepala sawit tersebut dan selanjutnya Rokyan Hasibuan ngotot agar ianya membawa buah kepala sawit tersebut, kemudian karena Saksi Solihin tidak mau memberikan buah kepala sawit tersebut lalu Rokyan Hasibuan memikul 1 (satu) janjang buah kepala sawit lalu Rokyan Hasibuan berlari membawa buah kepala sawit tersebut dan dikarenakan Rokyan Hasibuan membawa buah kepala sawit tersebut lalu Saksi Solihin berlari mengejar Rokyan Hasibuan yang berlari ke arah rumah orang tuanya dan ketika Saksi Solihin sudah melewati jembatan lalu Saksi Solihin melihat Rokyan Hasibuan masuk ke dalam rumah orang tuanya sehingga Saksi Solihin berhenti dan tidak lagi mengejar Rokyan Hasibuan lalu setelah itu abang dari Rokyan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1156/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan yaitu Terdakwa yang berada di depan rumah orang tuanya berjalan mendatangi Saksi Solihin dan setelah Terdakwa berdiri di depan Saksi Solihin lalu Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Solihin dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Solihin jatuh ke tanah dan setelah itu Saksi Solihin bangkit berdiri dan kemudian Saksi Solihin melihat Saksi Jumanto baru sampai di tempat tersebut lalu setelah Saksi Solihin bangkit berdiri lalu Terdakwa memukul leher sebelah kiri Saksi dengan tangan kanannya lalu menunjang paha kanan Saksi dengan kaki kanannya sehingga Saksi jatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Saksi Solihin jatuh ke tanah lalu Saksi Solihin bangkit berdiri dan setelah itu Terdakwa menunjang paha kiri Saksi Solihin dengan kaki kirinya sehingga Saksi Solihin jatuh ke tanah dan setelah itu Saksi Solihin bangkit berdiri lalu Terdakwa hendak menunjang paha Saksi Solihin akan tetapi Saksi Solihin mengelak sehingga Terdakwa jatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa bangkit berdiri lalu pergi ke rumah orang tuanya dan setelah itu datanglah rekan Saksi Solihin bernama Saksi Suwardi S lalu bertanya "ada apa? ada apanya?" lalu Terdakwa yang berdiri di depan rumah orang tuanya mengatakan "Kau enggak usah ikut-ikut" dan setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi Suwardi S lalu bertengkar mulut dengan Saksi Suwardi S, kemudian setelah itu istri Rokyan Hasibuan yang tidak Saksi Solihin ketahui namanya mengatakan "Sudah lah pak sudah" dan tidak berapa lama kemudian Saksi bersama dengan Saksi Jumanto dan Saksi Suwardi S pergi dari tempat tersebut, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Solihin membuat laporan ke Polsek Sei Kanan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa memukul Saksi Solihin adalah dengan cara memukul wajah Saksi Solihin dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Saksi Solihin jatuh ke tanah di pinggir aspal jalan lintas Aek Tinga dan setelah itu Saksi Solihin bangkit berdiri lalu Terdakwa kembali memukul wajah Saksi Solihin untuk kedua kalinya sehingga Saksi Solihin jatuh ke tanah di pinggir aspal jalan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa emosi melihat Saksi Solihin mengejar adik Terdakwa karena telah mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memukul wajah Saksi Solihin adalah agar Saksi Solihin merasakan sakit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Solihin mengalami luka di leher sebelah kiri dan kepala Saksi Solihin pusing sehingga

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1156/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Saksi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445/3862/UPT.LP/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Lili Afwani Siregar dari Puskesmas Langgapayung Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan hasil pemeriksaan luka lecet tepat pada leher sebelah kiri akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas pertimbangan perbuatan Terdakwa termasuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi Solihin;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1156/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syolehuddin Hasibuan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Muhammad Arif Fadhillah Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Khairu Rizki, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Prawira M. Silalahi, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1156/Pid.B/2024/PN Rap

